

答辩状

四川祥亿钢结构有限公司（以下简称祥亿公司）与成都安正兴业建筑工程有限公司（以下简称兴业建筑）建设工程合同纠纷一案，兴业建筑答辩如下。

一、祥亿公司与兴业建筑签署的《和解协议》约定，双方同意暂时按照项目初审确定的结算总价签署和解协议，最终结算总价以三轮审核结束后甲方公司出具的《分包结算书》为准。”现三轮审核尚未结束，《分包结算书》尚未出具，祥亿公司依据暂定结算总价要求兴业建筑支付款项无事实和法律依据。

二、祥亿公司与兴业建筑在《和解协议》中就工程款分期支付达成一致意见，在 2025 年 12 月 30 日前将工程款及质保金分为八笔支付，截止目前，第六七八笔尚未至支付时间，且第八笔质保金在存在合同约定可扣除质保金情形时兴业建筑有权扣除后再将剩余款项支付给祥亿公司，因此祥亿公司诉请支付全部工程款及质保金，并要求自 2025 年 2 月 22 日起支付利息无事实和法律依据。

综上，请求法院驳回祥亿公司的全部诉讼请求。

成都安正兴业建筑工程有限公司

2025 年 5 月 9 日